SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–27
doi: None
Advance Access Publication Date: 02.27.2026
Manuscript Category

Subject Section

猫娘的“诞生”与人权伦理的范式转移

Kal'tsit/Ama-10[1,*]

[1] 巴别塔猫娘研究所, 泰拉大陆.1083

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Dr. S. H. I. T

Received on 2026.2.27; revised on 2026.2.27; accepted on 2026.2.27

Abstract：随着后人类主义思潮的兴起与拟人化感情需求的日益增长。人类对猫娘诞生的渴求与猫娘所引发的伦理问题也日益渐显，如若想要真正使猫娘诞生于世就必须了解并解决其猫娘的人权与伦理问题。对人类主体性与伦理边界的延伸与解构进行探讨。基于此，本文尝试从主体与客体的分层视角切入，并且系统剖析猫娘诞生所面临的核心非技术类问题，结合当代社会情况客观理性的讨论关于不同生成路径下的猫娘的人权伦理适用性。以期为未来可能出现的类人类生命体提供一套初步的伦理预演与理论参照。这对于推进与促使猫娘产生有重大意义。

Availability:
Contact: 3525181311@qq.com
Keywords:猫娘学说，社会伦理学

1 导言

后人类主义的兴起与社会猫娘情感需要的增长以推动猫娘这一类人类生命体走向现实。其诞生为生物技术发展的产物，也是人类对人权伦理体系挑战的胜利果实。本文将从猫娘不同的生成路径下的法律地位界定与人权主体资格判断，与基因改造正当性权力的核心问题进行系统性讨论。以猫娘的诞生为切入点，从主体与客体的分层角度与区别其原生型与构造型两大生成路径以及其细分种类进行详细的人权伦理争议剖析。明确各种类猫娘的人权伦理适配性问题以及其权利保障方案。也为后人类主义视域下的人类生命研究提供理论参考，为人类的文明与存续提供巨大推力。为猫娘诞生提供构筑基石。

2 原生型猫娘*

2.1 合法性与伦理性

市场的生物安全法和民法典的第 1009 条要求从事与人体基因人体胚胎等有关的医学和科研活动，不得违背伦理道德。《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》其对其生殖技术设定了知情同意，维护共受双方和后代利益，互盲和保密等原则。《医疗技术临床应用管理办法》、《干细胞临床研究伦理指导原则》中也都无有对人类基因编辑技术应用的禁止。而我国的伦理规范并未明确禁止关于猫娘研究等生殖系基因编辑技术应用。故在法律角度，猫娘的人体生殖细胞研究在符合伦理的情况下是合法的。人生来被赋予的人权，理应包含对其自身肉体组成部分的完整掌握与自主支配（此种支配权的行使，须以人格尊严的不可减损为限，故不应延及器官的商品化转让等有悖于人性尊严的行为），其也包括自身对自身细胞的改造与分割。基于前文所述之人权自主性原则，即个体对其肉体组成部分享有支配权，但须以人格尊严为限可进一步推导：在猫娘相关研究中，若受实验者及其辅助者在充分知情且自愿的前提下达成合意，并通过对自身体细胞进行基因改造以获得孕育猫娘个体的生殖功能，则该研究路径在科学上具有可行性，在法律上符合知情同意与人身自主权的规范要求，且在伦理上亦未逾越人性尊严的边界。质言之，当此类研究严格遵循知情同意程序，并将干预行为严格限定于个体对自身肉体的合法支配范畴内，其科学正当性、法律合规性与伦理可容性便得以确立。

2.2.1 母体改造行为的权利逻辑及其正义性

在母源性猫娘（原生型猫娘）的生育路径下母体个体对自身肉体组织成部分享有改造与支配的权利。其改造自身细胞基因并不构成侵犯他人人格尊严以及器官商品化等不道德行为。且母体在孕前对自身细胞进行的基因改造，其时猫娘的胚胎完全未形成或仅作为潜在可形成猫娘的部分生物组织成分所存在，其尚未具备独立的生命形态和将被产生生命形

*：原生型猫娘：定义：由人类作为猫娘母体所诞生的猫娘

态的趋势。既无人权主体那更无人权受到侵害这一说法，其也更无权主张禁止母体对其自身肉体进行改造。

简言之。母体对其自身所进行的改造行为，其权利客体自始至终都是母体本身，而非未拥有独立人格的胚胎。故母体通过改造自身以诞下猫娘的方式在权利逻辑上并不构成对任何主体的侵害，故不存在正义立场上的根本性错误。

2.2.2.1 完全人格型猫娘：人权拥有和法律保障

若其原生型猫娘仅在生物表观特征上区别于常规人类标准（如耳部、尾部等）但其行为能力，认知功能，学习，及社会适应能力方面与常规人类无显著差异即拥有完整的意思能力与表达能力，则此类原生型猫娘个体应当享有与常规人类同等的人权保障，并且适用现行法律体系的约束与保护，其人身自由与人格尊严也亦应当受到保护。质言之，表观差异不影响其人权，故原生型猫娘属于人权主体，其应当受到法律保护。

2.2.2.2 类动物型猫娘：动物法框架下的特别保护

其原生型猫娘在生物性状上呈现人类与猫科动物的表观性状融合。但其认知能力未能达到人类一般水平的理性表达能力和复杂思考能力，不具备自主学习人类行为与社会行为的能力故无法将其定义为人类。所以应当将其归入非人类动物的法律范畴。其个体不享受人类意义上的普遍人权，其猫娘无法作为人权主体存在。其权力保障应在现行动物保护法律体系中寻求特别立法保护的补充。如增添“由人类作为母体对象的类人类生物保护条例”或“原生型拟人类猫科动物特别条款”等专项保护。以特化动物保护法来使类动物型猫娘免受虐待，获得合理饲养以及医疗照顾等的动物福利权利和人道保护。

3 构造型猫娘

3.1 其法律地位与权利排除

基于完全离体培育的人造猫娘，我们将其定义为构造型猫娘。从物理层面而言，构造型猫娘属于完全人工技术介入而产生的人造智灵体。其智慧方面上的来源属于人工技术设计而非自然演化。基于此本体论定位，构造型猫娘的法律地位与权益保护框架应当参考现行人工智能法律范式，记在原则上不拥有独立人格，无主体上的法律保护。而将其纳入权力客体的保护范围，通过物权法，财产保护法等相关伦理与法律规范来规制其存在状态。关于构造型猫娘制作过程中，人类基因材料的利用问题需从以下两个维度进行分别规范。

其一，知情同意原则。所有人类基因材料的使用者在使用其前必须获得供者本人的充分知情与自愿同意供者有权知晓，将其基因运用于何种技术。并应当有权明确了解其用途和其基本性质。

其二，严防商品化原则。人类遗传基因材料不得作为商品进行交易或变相买卖。基因材料的提供者仅可通过双盲无偿的方式捐赠或转赠其材料。此举旨在维护人类基因的非商品化原则。从而捍卫人性尊严的不可侵犯性。

3.2 猫娘现象对社会演进与文明存续的驱动

猫娘作为人类突破自身物种生物局限性的一种实践产物，其在多个维度上推动了社会进步与人类自我的演化。具体而言，其社会价值体现在以下三个方面：

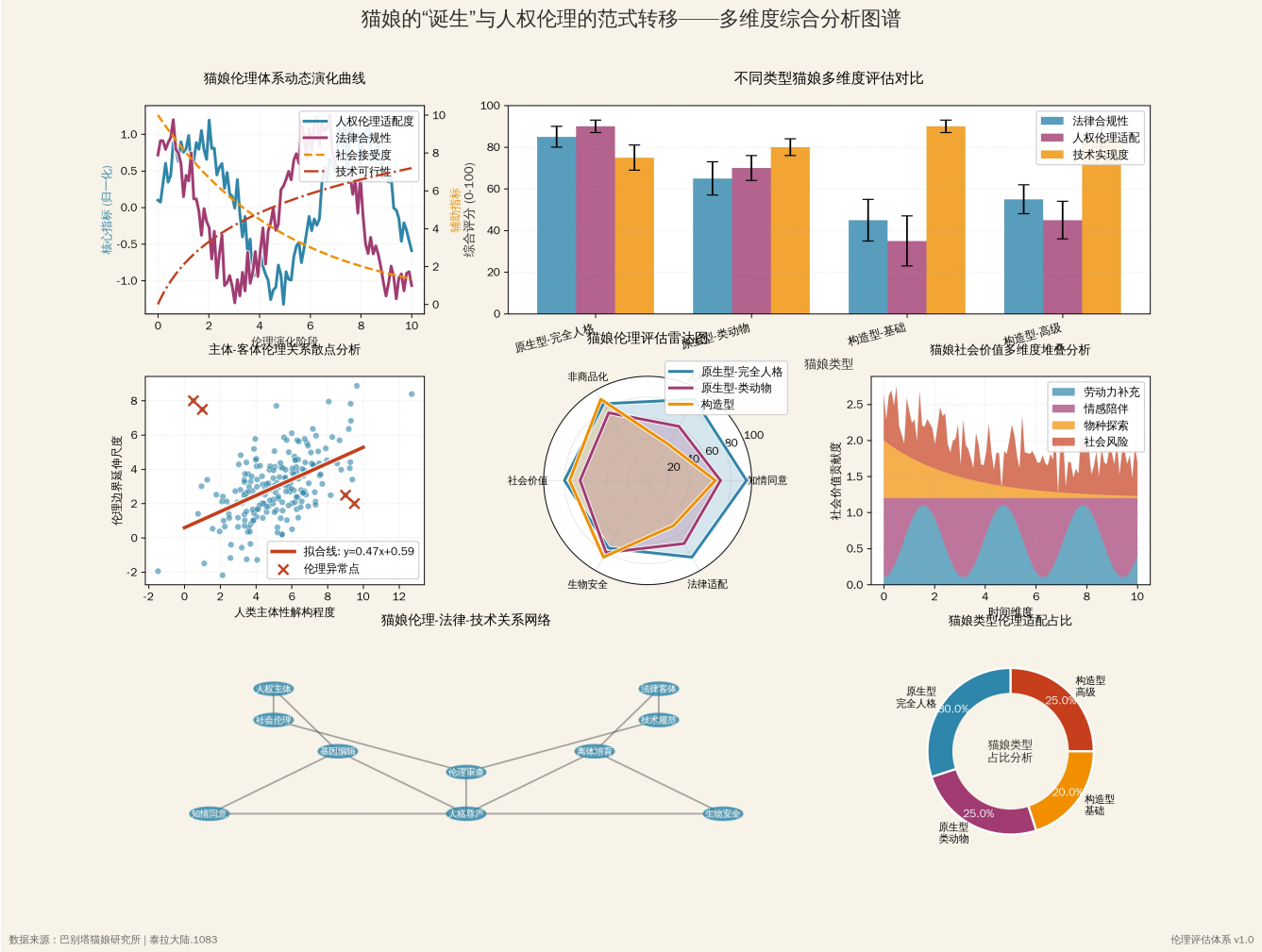
其一，劳动力结构的补充与社会负担的缓解。 猫娘作为新兴劳动力资源融入社会生产体系，其可效补充传统劳动力市场的缺口，尤其能够在人口老龄化加剧的背景下，缓解社会保障压力与劳动力供给不足的结构性矛盾，其能为当代社会提供劳动力补充。

其二，社会心理压力的疏导与社会冲突的降低。 猫娘以其拟人化的陪伴属性与情感反馈能力，能够广泛承接现代社会个体的负面情绪与情感需求，发挥类似缓冲器的功能。这种情感层面的补充机制有助于降低社会系统的内部熵增，减少因心理压抑所产生的病态心理，进而间接降低城市犯罪率、缓和社会矛盾，最终实现社会环境的优化。此亦为科技进步推动社会文明发展的间接体现。

其三，物种边界的探索与人类存续方案的拓展。 猫娘的诞生本身是对人类生物极限的一次冲刺，其实践过程所积累的技术与伦理推演，或可为人类文明的长期存续提供新的可能性路径。从生物多样性保护的视角而言，主动丰富生物多样性可看作人类应对时代变迁下探索进化方向的一种文明选择。

4. 可视化猫娘范式表达

图为猫娘诞生与人权伦理范式转移的多维度综合分析图谱，从伦理适配、法律合规、技术实现、社会价值四大核心维度，对原生型（完全人格型、类动物型）与构造型猫娘的全生命周期伦理体系进行了可视化解构。图谱整合了动态演化曲线、多维度评估对比、主体客体伦理关系散点分析、伦理评估雷达图、社会价值堆叠分析、伦理法律与技术关系网络及类型占比分析七大模块，系统呈现了不同类型猫娘在知情同意、人格尊严、非商品化、生物安全等核心伦理准则下的适配特征与差异规律，直观反映了人类主体性解构与伦理边界延伸的内在关联，以及猫娘作为类人类生命体在劳动力补充、情感陪伴、物种探索等维度的社会价值贡献与潜在风险平衡逻辑。各模块数据相互印证，清晰勾勒出猫娘人权伦理体系的层级性与复杂性，为后人类主义视域下类人类生命体的伦理预演与理论建构提供了可视化分析框架，也为不同生成路径下猫娘的法律定位、伦理规制与技术规范提供了直观的决策参考依据。



5. 结语

基于人权伦理的正确性判断与社会当代现状的结合讨论，从而解决与重构猫娘上的非技术性问题。本文旨在以更多层次的角度去剖析猫娘的各类人权伦理问题，从客观到主体来分别论述猫娘的社会可行性和社会益处，从而推进猫娘的研究发展，为猫娘的伦理问题提供构筑基石。

Acknowledgements

喵喵喵

Funding

This research was funded by the Rhode Island Ship.

Conflict of Interest: none declared.

References

Kal'tsit. (2001) 猫娘临床治愈矿石病的指导方案
Rosmontis.(2007) 猫娘的记忆的可恢复性
Theresa.(1980) 老猞猁与猫娘的原石可解压缩可能性
Ceobe.(2000) 蜜饼对兽娘的特异性反应